

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6628/2538

บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัท ศิลป์ สยาม ไฟ เบอร์ กล๊าส

จำกััด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 877, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยรับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันไว้จากผู้เอาประกันภัยเพื่อรับจ้างติดตั้ง
หลังคาไฟเบอร์กล๊าส จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถยนต์มิให้สูญหายเพื่อจะได้
คืนรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อรถยนต์สูญหายไปในช่วงที่อยู่ในความครอบครองของ
จำเลยเนื่องจากลูกจ้างของจำเลยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งได้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยไปแล้ว โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจาก ส.
ผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยผู้กระทำละเมิดทำให้รถยนต์ที่ ส. เอาประกันภัยไว้กับ
โจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อ ส. มีสิทธิฟ้องจำเลยโดยมิต้องทวงถามเสียก่อน โจทก์
ผู้รับช่วงสิทธิจาก ส. จึงฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องทวงถามจำเลยก่อน ข้อตกลงตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ว่า ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นต่อรถยนต์
เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยบริษัทสละ
สิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้นั้นนั้นหมายถึงบุคคลผู้ใช้นั้นโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะ เมื่อจำเลยครอบ

ครองรถยนต์ เนื่องจากรับจ้าง ส. ผู้เอาประกันภัยติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จึงไม่ใช่
ผู้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะกรณีไม่ต้องตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากนายสุเวศ ธีรวัชรวิภาส ในวงเงิน
ประกันภัย 220,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2532 ในระหว่างอายุสัญญาประกัน
ภัย ตัวแทนของนายสุเวศได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสที่
บริษัทจำเลย ในระหว่างที่ฝากระถยนต์พร้อมด้วยกุญแจรถไว้เพื่อให้ทำการติดตั้ง
หลังคานั้น จำเลยมิได้ระมัดระวังดูแลรักษารถยนต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของตนให้อยู่
ในความปลอดภัยทำให้รถยนต์คันดังกล่าวสูญหายไป โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัย
ได้ขอใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์จำกัด ผู้รับ
ประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงิน 220,000 บาท โจทก์จึงรับช่วง
สิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยจึงต้อง
ชดเชยราคากระถยนต์เท่ากับจำนวนที่ทำประกันภัยไว้กับโจทก์เป็นเงิน 220,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชดเชยราคากระถยนต์ถึง
วันฟ้องเป็นเงิน 22,685 บาท โจทก์ได้ติดตามทวงถามให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแล้ว
จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชดเชยเงินจำนวน 242,685 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 220,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายสุเวศ ธีรวัชรวิภาส เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์และได้นำรถยนต์
คันดังกล่าวมาว่าจ้างจำเลยทำการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสจริง แต่จำเลยไม่ได้รับ
ฝากระถยนต์คันดังกล่าวจากนายสุเวศ แม้นายสุเวศจะได้ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าว

ให้แก่จำเลยก็เพื่อความสะดวกในการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเท่านั้น มิใช่การฝากทรัพย์สิน และขณะรถยนต์อยู่ในความครอบครองของจำเลย จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้สูญหายเช่นเดียวกับที่จำเลยปฏิบัติต่อลูกค้ารายอื่น การที่รถยนต์สูญหายเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยมิได้ประมาทเลินเล่อจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือราคาทรัพย์สิน การที่โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัด เป็นการชดใช้ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับนายสุเวศ ผู้เอาประกันภัย ไม่เกี่ยวกับจำเลย และตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3.6 ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้นั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิจากนายสุเวศผู้เอาประกันภัยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์จำกัด ผู้รับประกันภัยที่จะเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ไม่เคยติดตามทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 220,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยมิใช่ผู้รับฝากทรัพย์สินและรถคันเกิดเหตุสูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ข้อนี้ จำเลยฎีการับว่าได้รับรถยนต์คันเกิดเหตุไว้เพื่อรับจ้างติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส เห็นว่าการที่

จำเลยรับรถยนต์คันเกิดเหตุไว้ก็เพื่อรับจ้างติดหลังคาไฟเบอร์กลาส จำเลยผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถยนต์คันเกิดเหตุมิให้สูญหายเพื่อจะได้คืนรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้าง นางสุรรัตน์กรรมการบริษัทจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยว่าการติดตั้งเบาะหลังรถยนต์เสร็จเวลาประมาณ 15.30 นาฬิกาได้มอบให้นายสมศักดิ์เป็นผู้เคลื่อนย้ายไปไว้หลังร้านและเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า เมื่อมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องชำระเงินให้จำเลยก่อน จำเลยจึงจะคืนรถยนต์ให้กุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุอยู่กับจำเลยตลอดเวลาที่มีการว่าจ้างก่อนรถหายจำเลยยังไม่ได้มอบรถยนต์ให้นายสุเมศ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ารถคันเกิดเหตุหายไปในช่วงที่อยู่ในความครอบครองของจำเลย เนื่องจากลูกจ้างของจำเลยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ โจทก์ คิดไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้รับฝากทรัพย์หรือไม่ และตามที่จำเลยนำสืบมานั้นเหตุที่รถยนต์หายไปก็หาใช่เป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 แต่ประการใด ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์มิได้ทวงถามจำเลยก่อนฟ้องข้อนี้เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากนายสุเวศผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องจำเลยกระทำละเมิดต่อนายสุเวศผู้เอาประกันภัย นายสุเวศมีสิทธิฟ้องจำเลยโดยมิต้องทวงถามเสียก่อน โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากนายสุเวศจึงหาต้องทวงถามจำเลยก่อนไม่ นอกจากนี้นางวราภรณ์เบิกความว่า โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้ว ปรากฏตามหนังสือทวงถามและใบตอบรับเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 ตามลำดับ เห็นว่า ตามใบตอบรับในประเทศ เอกสารหมาย จ.12 ปรากฏว่า มีผู้ลงชื่อรับหนังสือทวงถามแทนกรรมการบริษัทจำเลยแล้ว พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ทวงถามจำเลยแล้ว ส่วนที่เอกสารหมาย จ.11 พิมพ์ผิดพลาดไปบ้างเกี่ยวกับชื่อของผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายประกันภัยและจำนวนเงินที่โจทก์ได้ชดเชยไปก็ตามก็ไม่ทำให้การทวงถามของโจทก์เสียไป ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยเป็นผู้ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา

ประกัน จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขทำกรรมกรรม ข้อ 3.6 ข้อนี้จำเลย
อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกขึ้นวินิจฉัย เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง แต่ไม่มีเหตุ
สมควรที่จะส่งสำนวนคืนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247 พิเคราะห์แล้ว ตามกรรมกรรมประกัน
ภัย ข้อ 3.6 มีข้อความว่า "การสละสิทธิ ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น
ต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้นั้น" เห็นว่าข้อความในกรรมกรรมดัง
กล่าวหมายถึงบุคคลผู้ใช้นั้นโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้นำ
รถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะแต่กรณีของจำเลย จำเลยครอบครองรถยนต์คันเกิด
เหตุเพื่อรับจ้างติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จึงไม่ใช่ผู้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะ
กรณีไม่ต้องตามกรรมกรรมประกันภัยข้อดังกล่าว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่น
เดียวกัน"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ